

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 500/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสินพูนพินการยาง

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กรมสรรพากร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ มีเหตุที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 87)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
ฟ้องเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการขายยางและให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีให้
โจทก์ โดยภาษีที่จะคืนให้คืนให้คำนวณจากยอด 1,338,965.32 บาท หักด้วยภาษีที่
โจทก์จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 และ 2525 โดยภาษีที่จะต้องเสียใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 นั้น ได้แก่ ภาษีที่ได้ปรับปรุงกำไรสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขายสินค้ายางพาราไม่ได้ลงบัญชีเป็นเงิน 83,760 บาทแล้ว และภาษีที่จะต้องเสีย
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2525 นั้น ได้แก่ ภาษีที่ได้ปรับปรุงกำไรสุทธิในส่วนที่เกี่ยว
กับรายจ่ายค่าดอกเบี้ยยเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 39,399.47บาทแล้ว ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้(อันดับ 83,82)

คำสั่ง

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1
ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1
ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ